



مبادئ التمييز

دليل الاستخدام المصور

3	1	البداية والصفحة الرئيسية
4	2	المبادئ: البحث والتصفح
6	3	التصفية وتضييق النتائج
7	4	قراءة المبدأ ونسخه ومشاركته
9	5	صور الصفحات والمصادر
10	6	بطاقة الحكم والإحالات
11	7	الفهرس
13	8	التشريعات
15	9	المحفوظات والملاحظات
16	10	العمل دون اتصال والتثبيت
17	11	الإعدادات والمظهر
19	12	ملاحظاتك واقتراحاتك
20	13	التقارير وعن المكتبة

الصفحة الرئيسية نقطة الانطلاق: تحية ومرحب ببحث، ثم «بوابتا المكتبة»: المبادئ بعددها ومجموعاتها، والتشريعات بعددها وموادها وآخر ما نُشر، ثم ما فتحت مؤخرًا، وشريط الموضوعات، و«صدر حديثًا». وفي الحاسوب قائمة جانبية ثابتة، وفي الجوال شريط سفلي.

خطوات الاستعمال

1. افتح التطبيق من الرابط أو من أيقونته على الشاشة الرئيسية.
2. اكتب ما تبحث عنه في المربع أعلى الصفحة ثم اضغط «بحث».
3. اضغط بوابة «المبادئ» للبحث والتصفح، أو «التشريعات» لنصوص القوانين.
4. شريط «الموضوعات» يفتح موضوعًا بلمسة.

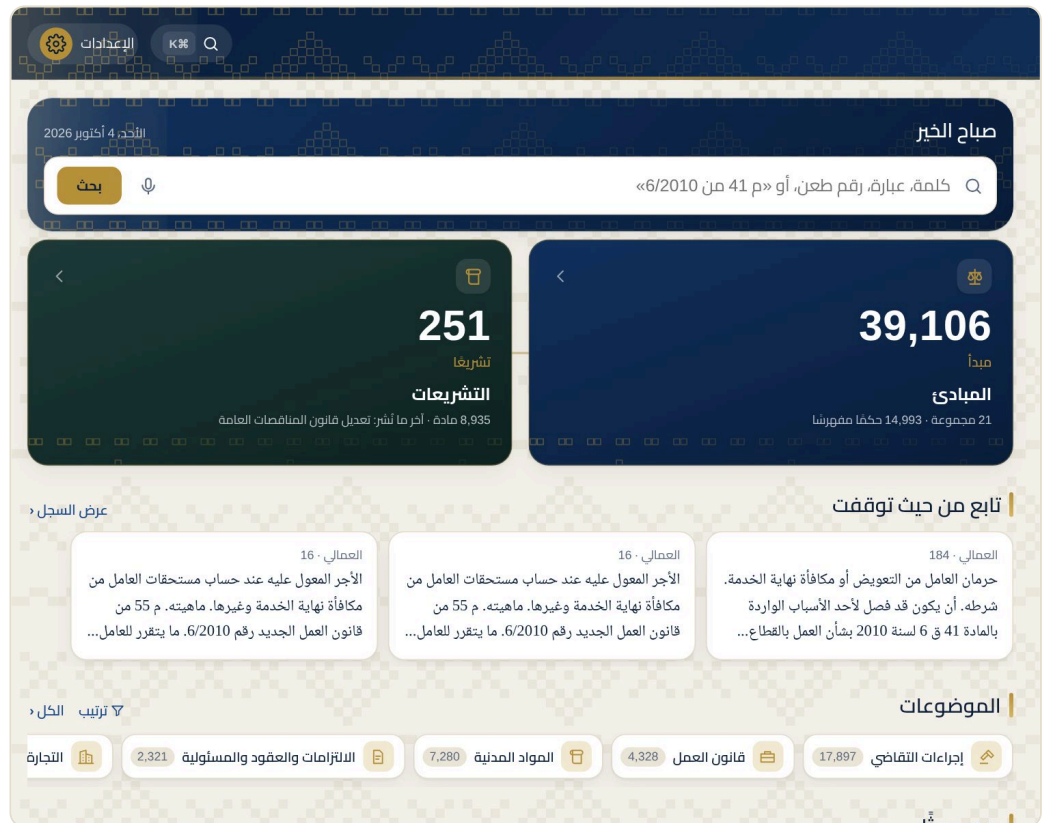
تنبيه: زر «ترتيب» بجانب «الموضوعات» يفتح وضع الترتيب في صفحة «المبادئ»: اسحب البطاقة إلى مكانها، أو رتب «بالأسمهم»، فيصير ما تعمل فيه أولًا هنا وفي الرئيسية.

تنبيه: سهم الرجوع أعلى كل صفحة يعيدك إلى الصفحة السابقة.

تنبيه: القائمة الجانبية في الحاسوب تبقى ظاهرة دائمًا، وفي الجوال تنتقل بين الأقسام من الشريط السفلي.



الأيفون



الحاسوب

الصفحة الرئيسية

صفحة «المبادئ» تجمع البحث والتصفح: قبل الكتابة تعرض الموضوعات والكتب، ومع الكتابة تعرض النتائج. يبحث في نصوص المبادئ وأسطر الإسناد معًا، ويتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة، فتجد المبدأ مهما اختلف رسم الكلمة.

خطوات الاستعمال

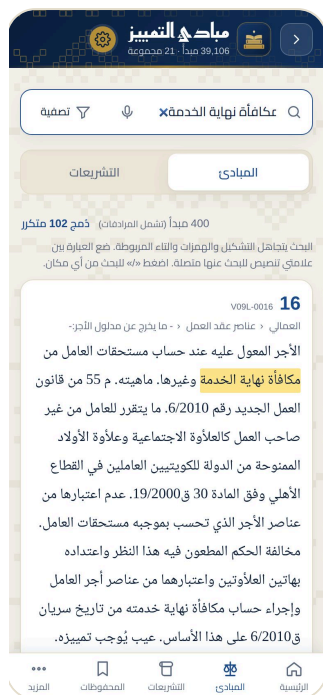
1. اكتب كلمة أو عبارة، أو رقم طعن مثل 730/2012، أو رقم مادة.
2. ضع العبارة بين علامتي تنصيص «...» لتبحث عنها متصلة.
3. تظهر النتائج أثناء الكتابة، والكلمات المطابقة مظلة.
4. إن كانت الكلمة موجودة في نصوص التشريعات ظهرت المواد المطابقة أولاً فوق المبادئ.
5. اضغط «عرض المزيد» أسفل القائمة لتحميل نتائج أخرى.

تنبيه: اكتب «م 41 من 6/2010» أو «الطعن 730/2012» فيظهر «انتقال مباشر» إلى المادة أو الحكم. ولرقم الطعن وسنته حقلان مستقلان، ولنطاق «التشريعات» حقلًا رقم التشريع وسنته.

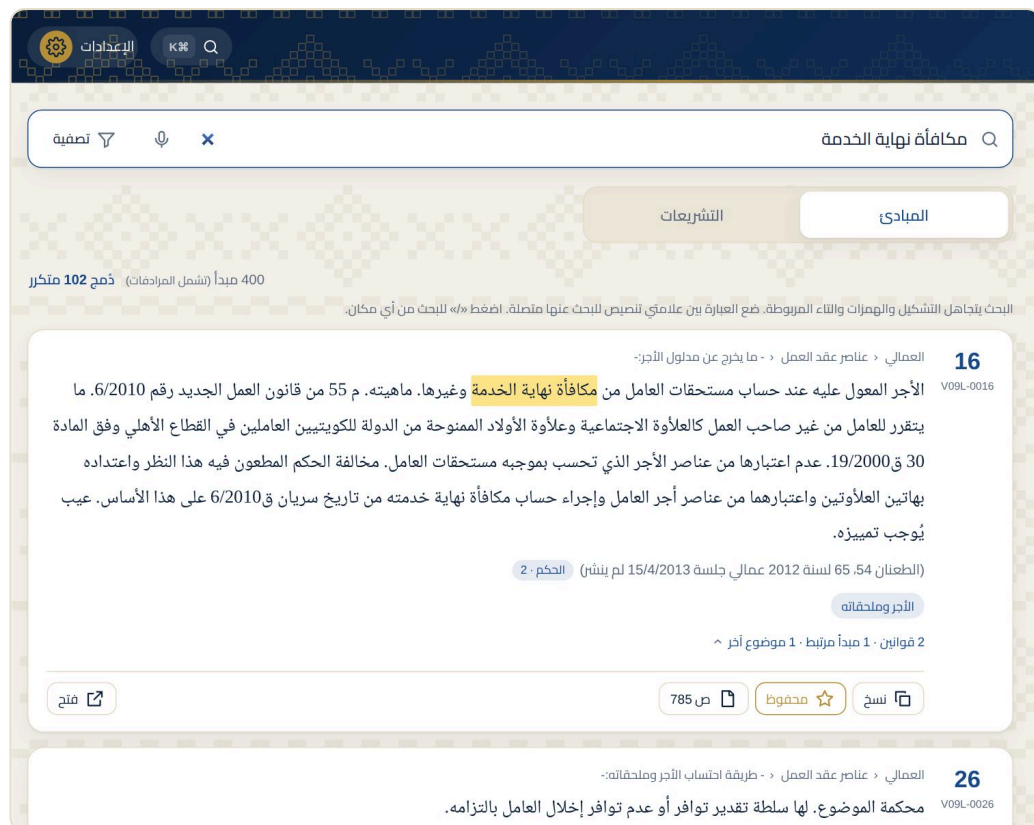
تنبيه: زر العدسة في أعلى الشاشة (أو Ctrl+K) يفتح «الانتقال السريع» من أي صفحة.

تنبيه: اضغط «/» على لوحة المفاتيح للانتقال إلى البحث من أي مكان.

تنبيه: زر الميكروفون يتيح البحث بالصوت في المتصفحات التي تدعمه.



الآيفون



الحاسوب

نتائج البحث عن «مكافأة نهاية الخدمة»

مرشحات تضيّق النتائج بحسب المجموعة أو الموضوع أو الدائرة أو القانون ورقم المادة، ويمكن جمعها مع كلمة البحث.

خطوات الاستعمال

1. في صفحة البحث اضغط زر «تصفية».
2. اختر المجموعة أو الموضوع أو الدائرة أو القانون من القوائم؛ وفوق كل قائمة طويلة صندوق بحث يضيّقها أثناء الكتابة.
3. اكتب رقم المادة في خانة «المادة» لتعرض المبادئ التي تذكرها.
4. تظهر المرشحات المفعلّة تحت شريط البحث، واضغط أيّاً منها لإلغائه.

تنبيه: خيار «يحتاج مراجعة فقط» يعرض المبادئ التي علّمت للمراجعة البشرية.

التيفون

الحاسوب

لوحة التصفية مع قانون العمل والمادة 41

صفحة المبدأ تعرض نصه حرفيًا كما في مصدره، وسطر الإسناد (رقم الطعن وتاريخ الجلسة)، والموضوع، والقوانين والمواد التي يذكرها.

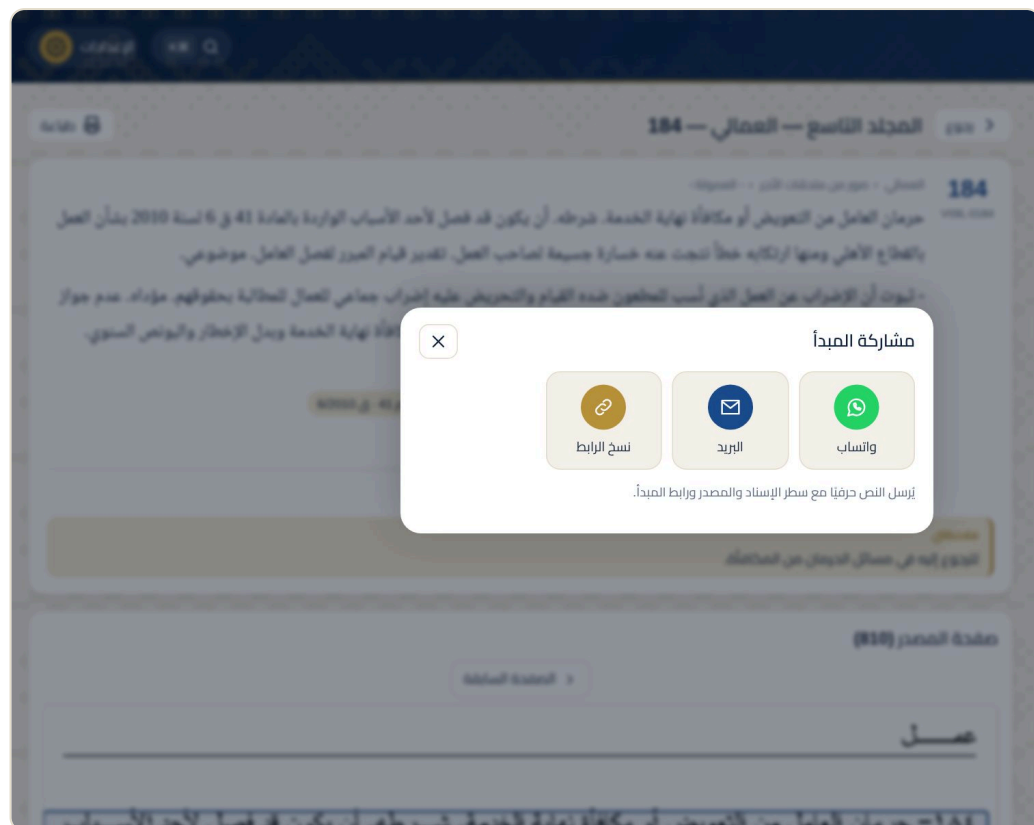
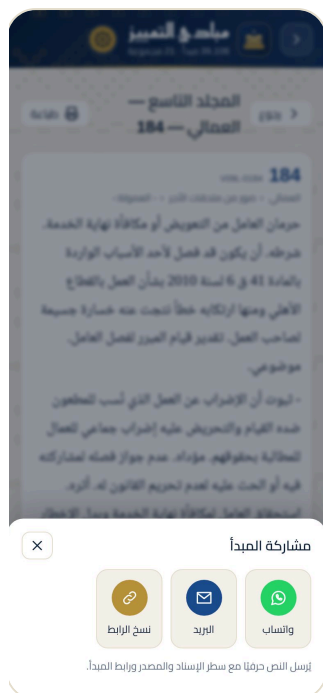
خطوات الاستعمال

1. اضغط «فتح» على أي مبدأ في النتائج.
2. «نسخ» ينسخ النص مع الإسناد والمصدر بصيغة جاهزة للإيراد في المذكرات والأحكام.
3. «مشاركة» يرسله عبر واتساب أو البريد أو ينسخ رابطته.
4. «حفظ» يضعه في مجلد من مجلداتك، و«ملاحظة» يضيف تعليقك الخاص.
5. «طباعة» أعلى الصفحة تطبع المبدأ وحده، أو مع صورة صفحته، أو صورة الصفحة فقط، دون بقية التطبيق.
6. «استماع» يقرأ المبدأ بصوت عربي، مع شريط للإيقاف المؤقت والتنقل بين الجمل وتغيير السرعة.
7. شارات القوانين الذهبية تفتح نص المادة نفسها في قسم التشريعات.

تنبيه: على الهاتف تظهر «نسخ» و«حفظ» و«مشاركة» والملاحظة والاستماع، ونسخ الإسناد وحده أو النص وحده أو الرابط، وكل مبادئ الحكم.

تنبيه: أسفل الصفحة زرا «السابق» و«التالي» للتنقل بين مبادئ المجموعة نفسها.





الحاسوب

نافذة المشاركة

خطوات الاستعمال

- تنبيه:** صور الصفحات تُحفظ في الجهاز عند فتحها، فتعمل بعد ذلك دون اتصال.

الآيفون



لوحة صورة الصفحة

تجمع كل المبادئ المستخلصة من الطعن الواحد، ولو وردت في أكثر من مجموعة، مع الدائرة وتاريخ الجلسة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط زر «الحكم» بجانب سطر الإسناد في أي مبدأ.
2. تظهر بطاقة فيها رقم الطعن والدائرة والجلسة وعدد المبادئ والمصادر.
3. تحتها كل المبادئ المستخلصة من هذا الحكم.

تنبيه: البحث يشمل مرادفات الكلمة (مثل «تسريح» و«فصل» و«إنهاء الخدمة»)، وتظهر النتائج الحرفية أولاً؛ وللمطابقة الحرفية وحدها ضع العبارة بين علامتي تنصيص.

تنبيه: المبدأ المنشور في أكثر من كتاب يظهر في النتائج مرة واحدة، وتحت «ورد أيضاً في» بالمواضع الأخرى؛ والمبدأ الذي قرره المحكمة بنصه في أحكام متعاقبة يتصدره أحدث حكم، وتحت «وتواتر عليه» بسنوات الأحكام الأخرى. وزر «دُمج ... متكرر» بجانب العدد يعرض كل المواضع.

تنبيه: «من الحكم نفسه» تدل على مبادئ أخرى قررها الحكم ذاته في مسائل مختلفة.

مبادئ التمييز 39,106 مبدأ - 21 مجموعة

بطاقة الحكم

الطعن 730/2012 الدائرة عمالي
الجلسة 21/01/2014 المبادئ 2
ورد في العمالي
سطر الإسناد كما في المصدر: (الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر)

184 V09L-0184
العمالي > صور من ملحقات الأجر > العمولة:-
حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة.
شرطه، أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة
بالمادة 41 ق 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع
الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة
لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل.
موضوعي.
- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُسبب للمطعون
ضده القيام والتحريض عليه إضراب جماعي للعامل
للمطالبة بحقوقهم. مؤداه، عدم جواز فصله لمشاركته
فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره.
استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار

الآيفون

البيانات KKK

بطاقة الحكم

الطعن 730/2012 الدائرة عمالي
الجلسة 21/01/2014 المبادئ 2
ورد في العمالي
سطر الإسناد كما في المصدر: (الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر)

184 V09L-0184
العمالي > صور من ملحقات الأجر > العمولة:-
حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة. شرطه، أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمادة 41 ق 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.
- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُسبب للمطعون ضده القيام والتحريض عليه إضراب جماعي للعامل للمطالبة بحقوقهم. مؤداه، عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره. استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار واليونس السنوي.
(الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر) الحكم 2

الأجر وملحقاته

1 قانون 1 مبدأ مرتبط 2 موضوعات أخرى

فتح 810 ص محفوظ نسخ

ملاحظة
للرجوع إليه في مسائل الحرمان من المكافأة.

1065 V09L-1065
العمالي > الدعوى العمالية > التحكيم في المنازعات العمالية:-
منازعات العمل الجماعية. ماهيتها: المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو شروطه 123 ق 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي لمقفل العمل كالأم حنت. أنشاء لجاناءات المفوضية المباشرة أمام لجنة
الحاسوب

بطاقة الحكم

تصفح المكتبة دون بحث: بالموضوعات مرتبة في عائلات، أو بالقوانين وموادها، أو بالكتب وأبوابها كما وردت فيها.

خطوات الاستعمال

1. على الهاتف: من «المزيد» اختر «الفهرس». وعلى الحاسوب: من القائمة الجانبية.
2. «الموضوعات»: اختر عائلة ثم موضوعًا لعرض مبادئه.
3. «القوانين»: اختر قانونًا لترى المواد التي تذكرها المبادئ، واشتداد اللون يدل على كثرتها.
4. «الكتب»: تصفح كل كتاب بأبوابه وعناوينه.

تنبيه: في صفحة القانون شريط «النص الكامل لهذا القانون متاح» إن كان نصه في قسم التشريعات.

الفهرس

التصنيف الموحد يجمع مبادئ كل المجموعات تحت موضوع واحد مهما اختلف تيوب كتابها. التصنيف وصف مساعد لا يغيّر شيئاً من النص.

ابحث عن موضوع...

إجراءات التقاضي
الطلبات والخبرة - الحكم وتسيبه وحجته - الطعن بالتمييز - رفع الدعوى وشروط قبولها وإبطالها...
17,897 مبدأ - 128 موضوعاً

قانون العمل
الأجر وملحقاته - انتهاء العقد وفسخه والتعويض عنه ومهله الإحجاز - حماية حقوق العامل - عقد العمل...
4,328 مبدأ - 17 موضوعاً

إجراءات التقاضي
الطلبات والخبرة - الحكم وتسيبه وحجته - الطعن بالتمييز - رفع الدعوى وشروط قبولها وإبطالها...
17,897 مبدأ - 128 موضوعاً

قانون العمل
الأجر وملحقاته - انتهاء العقد وفسخه والتعويض عنه ومهله الإحجاز - حماية حقوق العامل - عقد العمل...
4,328 مبدأ - 17 موضوعاً

المواد المدنية
بيع - تملك مساكن الدولة - وكالة - إيجار...
7,280 مبدأ - 694 موضوعاً

قانون العمل
الأجر وملحقاته - انتهاء العقد وفسخه والتعويض عنه ومهله الإحجاز - حماية حقوق العامل - عقد العمل...
4,328 مبدأ - 17 موضوعاً

القانون الإداري والوظيفة العامة
القرار الإداري - غير مصنف - الموظف العام - قرار إداري...
2,124 مبدأ - 231 موضوعاً

الملكية والعقار
ملكية - تسجيل - شيوخ - حيازة...
266 مبدأ - 17 موضوعاً

التجارة والشركات والأسواق المالية والبنوك
أنواع من العقود - التأمين - أنواع من الشركات - غير مصنف...
3,424 مبدأ - 230 موضوعاً

الأحوال الشخصية
أحوال شخصية - النفقة - الفرق بالقضاء - غير مصنف...
1,524 مبدأ - 139 موضوعاً

الإجراءات والمحاكمات الجزائية
إثبات - محكمة الموضوع - التحقيق...
إثبات - محكمة الموضوع - التحقيق

الجزاء (قانون العقوبات)
أنواع من العقوبات التبعية والعقوبات...
أنواع من العقوبات التبعية والعقوبات

مصادر القانون التجاري والأعمال التجارية
مصادر القانون التجاري والأعمال التجارية

شؤون القضاة وتنظيم القضاء
شؤون القضاة والمجلس الأعلى للقضاء

الحاسوب

الفهرس: الموضوعات

الموازين > 6/2010

القانون رقم 6 لسنة 2010
— قانون العمل في القطاع
الأهلي

النص الكامل لهذا القانون متاح
150 مادة، وكل مادة مع مبادئها

المواد التي تذكرها المبادئ، كلما اشتمل اللون كثرت المبادئ.

رقم المادة...

31	21	6	4	2
4	2	7	17	6
41	40	37	33	32
21	1	13	3	1
47	44	42	أ/41	أ/41
2	22	5	3	4
52	أ/51	51	50	48
1	1	35	1	1
59	57	55	54	53
2	1	8	3	8
68	67	66	64	61

المزيد المحفوظات التفضيلات المبادئ الرئيسية

الآيفون

القوانين > 6/2010

القانون رقم 6 لسنة 2010 — قانون العمل في القطاع الأهلي

النص الكامل لهذا القانون متاح
150 مادة، وكل مادة مع مبادئها

المواد التي تذكرها المبادئ، كلما اشتمل اللون كثرت المبادئ.

رقم المادة...

42	أ/41	أ/41	41	40	37	33	32	31	21	6	4	2
5	3	4	21	1	13	3	1	4	2	7	17	6
61	59	57	55	54	53	52	أ/51	51	50	48	47	44
1	2	1	8	3	8	1	1	35	1	1	2	22
82	77/2	77	75	73	72	71	70	69	68	67	66	64
1	2	1	1	8	2	3	11	1	3	3	5	4
144	139	132	128	123	118	115/2	115	95	94	93	90	83
6	1	2	3	3	2	3	33	1	4	4	1	2
										٢	146	144/2
										1	4	1

الحاسوب

مواد قانون العمل التي تذكرها المبادئ

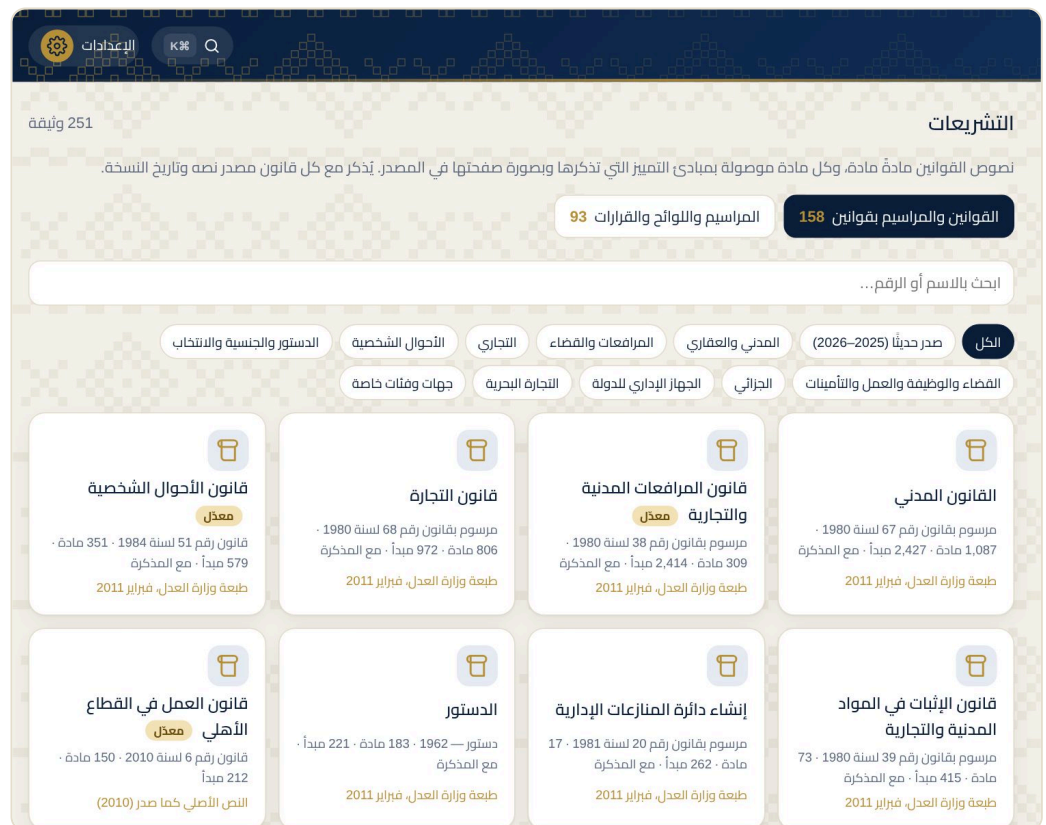
نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، ثم المراسيم واللوائح والقرارات، مادةً مادة. مع كل مادة صورة صفحتها في الطبعة، وحواشي التعديل، وفقرات المذكرة الإيضاحية التي تذكرها، ومبادئ التمييز التي تحيل إليها.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «التشريعات» في الشريط السفلي (أو القائمة الجانبية على الحاسوب)، واختار التبويب: القوانين، أو المراسيم واللوائح والقرارات.
2. صف القائمة بالمجموعة، أو ابحث باسم القانون أو رقمه.
3. في صفحة القانون افتح الأبواب والفصول، أو ابحث في مواد بكلمة أو برقم مادة.
4. في صفحة المادة: النص، وحاشية الطبعة، وصورة الصفحة، والمذكرة، ثم «قضاء التمييز في هذه المادة»: سطر يلخص عدد المبادئ والأحكام وسنواتها، والمبادئ الأحدث أولاً، ومسائل المادة لتصفيتها بللمسة.
5. «نسخ» ينسخ المادة مع اسم القانون ونسخة النص، و«استماع» يقرأها.
6. «طباعة» في صفحة المادة: نصها، أو مع صورة صفحتها، أو مع المبادئ التي تذكرها. وفي صفحة القانون: نصه كاملاً.

تنبيه: في المادة المعدلة بنص استبدال كامل، زر «قارن بالنص السابق» يبين المحذوف والمضاف كلمة كلمة.

تنبيه: النصوص كما وردت في طبعة وزارة العدل (فبراير 2011): التعديلات اللاحقة لا تظهر، فراجع الجريدة الرسمية قبل الاعتماد.



الحاسوب

قائمة التشريعات



الآيفون



14

مجلداتك الخاصة للمبادئ التي تحتاجها، وملاحظاتك عليها. تُحفظ في جهازك، وتنقلها إلى أجهزتك الأخرى بالمزامنة المشفرة أو بنسخة احتياطية.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «حفظ» على أي مبدأ واختر مجلدًا أو أنشئ مجلدًا جديدًا.
2. اضغط «المحفوظات» لعرض المجلدات وما فيها.
3. اطبع مجلدًا أو انسخه كاملًا من الأزرار أعلاه.
4. لتظهر محفوظاتك على أجهزتك الأخرى: من الإعدادات ← «المزامنة بين أجهزتك» اعتمد رمز مزامنة، ثم احفظ الملف المشفر في مجلدك السحابي (OneDrive أو iCloud أو Google Drive) واجلبه على الجهاز الآخر بالرمز نفسه.
5. في «السجل» زر النجمة يضيف ما فتحته إلى المحفوظات؛ السجل نفسه لا يُزامن.

تنبيه: لا خادم ولا حساب: الملف مشفر على جهازك برمك، ولا يُفتح دونه. وإن نسيت الرمز بقيت بيانات جهازك سليمة.

تنبيه: على الآيفون ثبت التطبيق على الشاشة الرئيسية، وإلا قد يمسح Safari المحفوظات إن لم تفتحه أسبوعًا.



الآيفون



الحاسوب

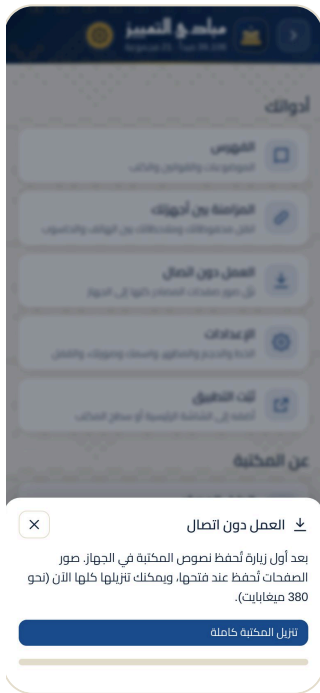
المحفوظات

بعد أول زيارة تُحفظ نصوص المكتبة في الجهاز فتعمل دون إنترنت، ويمكن تنزيل صور الصفحات كلها وتثبيت التطبيق على الشاشة الرئيسية.

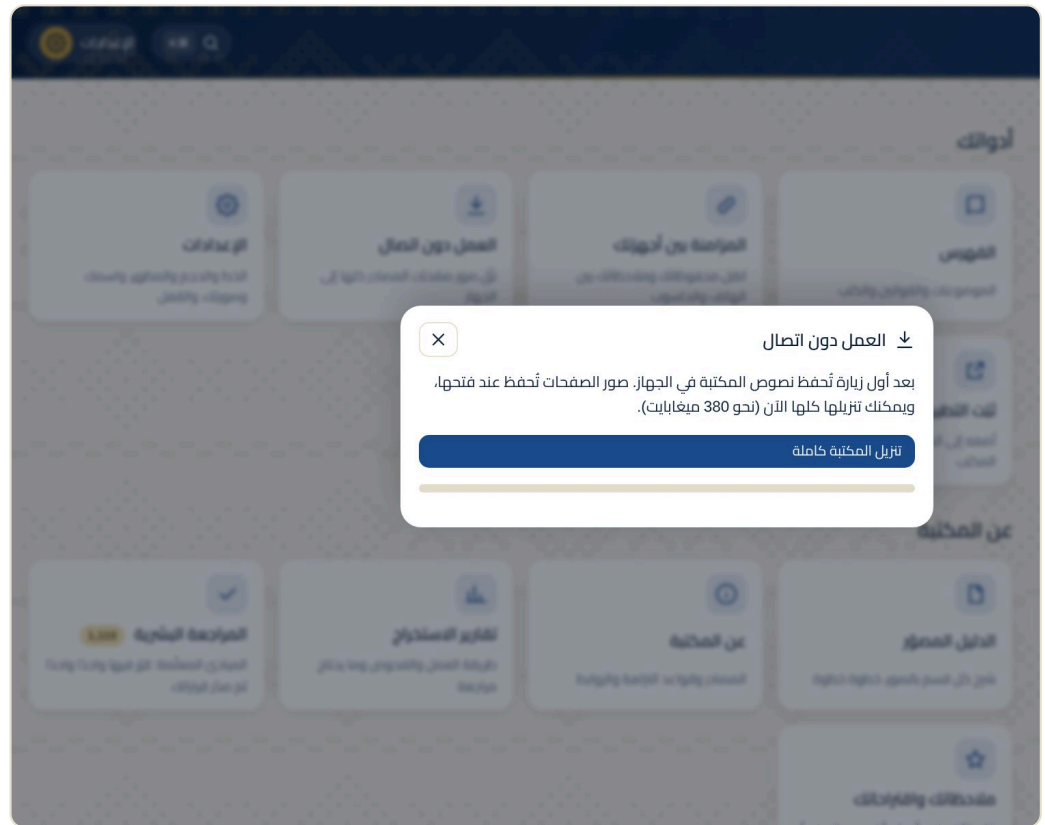
خطوات الاستعمال

1. من «المزيد» (أو القائمة الجانبية) اختر «العمل دون اتصال».
2. اضغط «تنزيل الكل» لحفظ صور الصفحات، وانتظر اكتمال الشريط.
3. لتثبيت التطبيق على الآيفون: زر المشاركة في سفاري ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
4. على أندرويد والحاسوب: اختر «تثبيت التطبيق».

تنبيه: التنزيل الكامل كبير، فيُفضّل على شبكة واي فاي.



الآيفون



الحاسوب

نافذة العمل دون اتصال

اسمك وصورتك في الترحيب، وقفل التطبيق برمز، وخط النصوص وحجمه وتباعد الأسطر، والوضع الفاتح أو الداكن.

خطوات الاستعمال

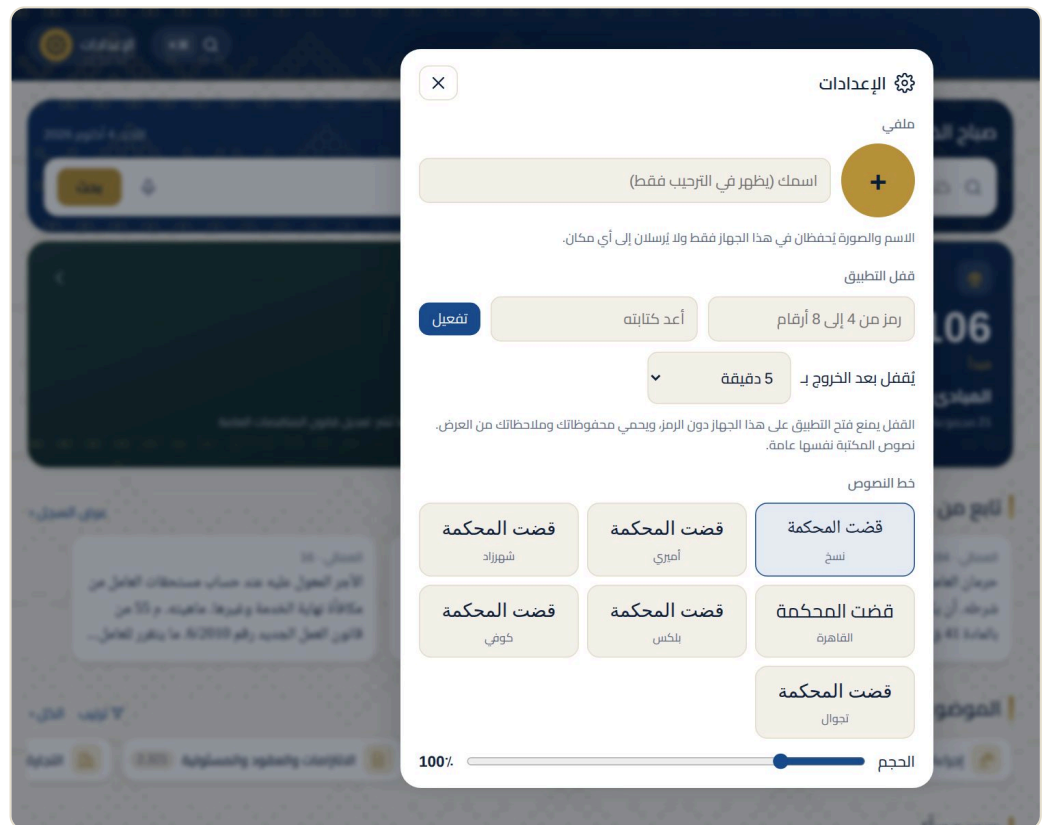
1. اضغط «الإعدادات».
2. اختر خط النصوص وحدك مؤشر الحجم حتى يريحك، والمعاينة تتغير فوراً.
3. اختر المظهر: تلقائي أو فاتح أو داكن.
4. في «الاستماع» اختر الصوت العربي والسرعة، واضغط «تجربة».
5. لتفعيل القفل اكتب رمزاً من 4 إلى 8 أرقام مرتين ثم «تفعيل».

تنبيه: في آخر الإعدادات رقم الإصدار، لتعرف أن لديك آخر تحديث. ومنها تعيد عرض «الجولة التعريفية».

تنبيه: عنوان «مبادئ التمييز» ثابت لا يتغير بتغيير الخط.

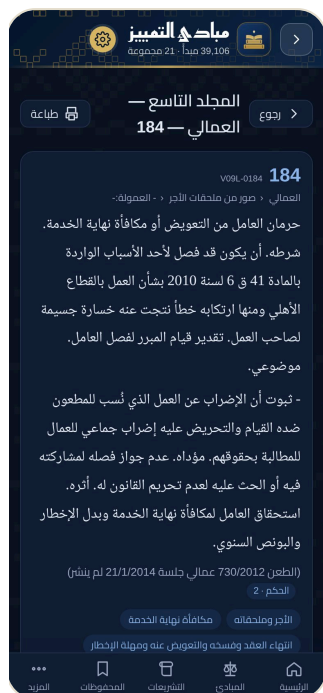


التيّفون



الحاسوب

الإعدادات



الآيفون



الحاسوب

الوضع الداكن

«التقارير» تشرح طريقة الاستخراج والتحقق لكل مجموعة، و«عن المكتبة» تبيّن المصادر وقواعد النزاهة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «التقارير» لعرض إحصاء كل مجموعة وما يحتاج مراجعة.
2. اضغط «عن المكتبة» للاطلاع على المصادر وقواعد النقل الحرفي.

تنبيه: المبادئ منقولة بنصها كما في مصادرها، وما سُكّ في قراءته معلّم «يحتاج مراجعة».



الآيفون



الحاسوب

التقارير

مبادئ التمييز

89,106 مبدأ · 21 مجموعة

عن المكتبة

رجوع

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعات الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطباعتها، ولو دون اتصال.

قواعد الزاهاة

- نص كل مبدأ منقول **حرفياً** كما ورد في مصدره. لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائيًا.
- لا يُخترع مبدأ ولا يُحقّن حرف. ما شك في قراءته يُعَلَّم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُفحصان آليًا ويُقارنان بين المصادر، وكل تعارض يُعَلَّم ولا يُجسم بالتخمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر. عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءًا من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي
757

مرجع قواعد العمالي حتى ديسمبر 2023
558

المزيد
المحفوظات
التفريعات
المبادئ
الرئيسية

الآيفون

الإصدارات

K%

عن المكتبة

رجوع

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعات الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطباعتها، ولو دون اتصال.

قواعد الزاهاة

- نص كل مبدأ منقول **حرفياً** كما ورد في مصدره. لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائيًا.
- لا يُخترع مبدأ ولا يُحقّن حرف. ما شك في قراءته يُعَلَّم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُفحصان آليًا ويُقارنان بين المصادر، وكل تعارض يُعَلَّم ولا يُجسم بالتخمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر. عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءًا من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي
757

مرجع قواعد العمالي حتى ديسمبر 2023
558

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد التاسع: المواد التجارية
2,287

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد الحادي عشر: المواد المدنية (باقي الالتزام — العقود المسماة — الملكية)
2,036

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد العاشر: المواد المدنية (قانون — حق — التزام)
2,559

الحاسوب

عن المكتبة